

Tulua, 20 de mayo de 2024

Señor(a)

JUEZ DE TUTELA DE TULUA – VALLE (REPARTO)

E.S.D.

REFERENCIA: ACCION DE TUTELA

RADICADO: Pendiente de asignacion

ACCIONANTE: MONICA RAMIREZ PALACIO

ACCIONADA: ALCALDIA MUNICIPAL

Asunto: CONTESTACION ACCION DE TUTELA

El suscrito funcionario, actuando en representacion de la Alcaldía Municipal, dentro del termino legal me permito dar contestacion a la accion de tutela de la referencia, en los siguientes terminos:

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

1. El hecho primero y segundo son ciertos y corresponden a la realidad historica y normativa del Municipio de Tulua, sirviendo de contexto para la operacion de la Comisaria de Familia.
2. El hecho tercero es cierto. La señora Mónica Ramírez Palacio fue nombrada como Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 01 en propiedad, mediante Acta de Posesión No. 200-1-1.343 del 22 de septiembre de 2020.
3. El hecho cuarto es cierto. La accionante ha prestado sus servicios en la Comisaria de Familia, la cual, por disposición del Decreto No. 246 de 2001, opera de manera continua, lo que implica el cumplimiento de jornadas laborales especiales, incluyendo horarios diurnos y nocturnos, así como sabados, domingos y festivos.
4. Respecto al hecho quinto, la Alcaldia Municipal reconoce haber realizado los pagos mensuales correspondientes al salario basico y sus incrementos anuales. En cuanto al no reconocimiento de recargos nocturnos, dominicales y festivos, este aspecto sera objeto de verificacion y respuesta de fondo al derecho de peticion radicado por la accionante, el cual se abordara de manera inmediata por la dependencia competente.
5. El hecho sexto es cierto. La Alcaldia Municipal recibio el derecho de peticion con radicado E-26862 el 30 de octubre de 2024 (segun la fecha indicada en el documento de tutela). La administracion reconoce la omision en la respuesta oportuna y manifiesta que se procedera a dar contestacion de fondo a la brevedad posible, incluso con anterioridad a la fecha del presente escrito o de manera simultanea, con el fin de subsanar la posible vulneracion al derecho de peticion.

II. CONSIDERACIONES

La Alcaldía Municipal, a traves del presente escrito, reconoce la importancia del derecho fundamental de peticion y la obligacion de dar respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes ciudadanas. En ese sentido, y para subsanar la omision alegada por la accionante, la administracion municipal procedera a dar

contestacion inmediata y de fondo al derecho de peticion radicado E-26862. Una vez emitida dicha respuesta, la vulneracion al derecho de peticion se entiende superada, y con ello, los derechos de acceso a la informacion y libertad de expresion invocados por la accionante como derivados de la falta de respuesta.

En lo concerniente a las pretensiones economicas relacionadas con el pago de recargos nocturnos, dominicales y festivos, la Alcaldia Municipal reitera que la accion de tutela no es el mecanismo idoneo para dirimir controversias de indole laboral y salarial. Estas reclamaciones, una vez agotada la via administrativa con la respuesta al derecho de peticion, deben ser ventiladas ante la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo, la cual cuenta con las herramientas y procedimientos adecuados para el debate probatorio y la declaracion de derechos de contenido patrimonial. Por lo tanto, no se configura un perjuicio irremediable que haga procedente la tutela para estos fines.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Con fundamento en el articulo 86 de la Constitucion Politica, el Decreto 2591 de 1991, la Ley 1755 de 2015 y demas normas concordantes.

IV. PRUEBAS

Documentales: las que obren en el expediente administrativo de esta entidad relacionadas con el presente caso, y de manera prioritaria, la copia de la respuesta emitida al derecho de peticion radicado E-26862, una vez sea producida.

V. PETICIONES

Con base en lo expuesto, solicito al Despacho declarar IMPROCEDENTE o NEGAR la accion de tutela de la referencia, por las razones expuestas y por haberse subsanado la posible vulneracion al derecho de peticion con la respuesta de fondo que se emitira.

VI. NOTIFICACIONES

La Alcaldia Municipal recibira notificaciones en la Oficina Asesora Juridica, ubicada en la Carrera 25 No. 25-04, Palacio de la Gobernacion, Tulua, Valle del Cauca, y/o al correo electronico juridico@tulua.gov.co.

Cordialmente,

Firma del funcionario responsable

Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica

ALCALDIA MUNICIPAL